



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
VIII Sezione Civile**



in persona del giudice, dott. Fausto Basile ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al **n. 74117** del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente

t r a

Parte_1 (C.F.: **C.F._1**), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Emilio Falcetta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Ferdinando Martini n. 9, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;

ATTRICE

e

Controparte_1 (C.F.: **C.F._2**), rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica Serrao, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Lorenzo il Magnifico n. 110, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

OGGETTO: scioglimento comunione

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice: “ ...a) *previo esperimento di idonea C.T.U., disporre lo scioglimento della comunione pro-indiviso tra l'attrice ed il convenuto sull'immobile descritto in premessa, mediante vendita a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 720 e 1111 c.c.,*

b) disporre che il netto ricavato dalla vendita sia diviso fra i due comproprietari previa detrazione dalla quota del convenuto delle indennità di occupazione maturate a suo carico a far data dal mese di ottobre 2018, il tutto con interessi dalla data della domanda;

c) ordinare al competente Conservatore dei R.R.I.I. di eseguire con esonero da ogni sua responsabilità la relativa trascrizione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”



Per parte convenuta: “... in via preliminare e col solo intento di definire bonariamente la controversia in essere **Controparte_1** conferma l’offerta già formulata in sede stragiudiziale con lettera del 27 Luglio 2021 offrendo Banco iudicis la somma di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) alla Sig.ra **Parte_1** per l’acquisto della sua quota di proprietà –pari al 50% dell’intero- dell’immobile sito in Roma Via parolise n. 10, censito al N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 1183, part.la 73, sub 513, comunque ampiamente compensativa del valore di mercato dell’immobile;

- chiede all’Ill.mo Tribunale adito, nella denegata ipotesi che non venga accettata la somma offerta, di procedere con lo scioglimento della comunione pro- indiviso tra le parti dando incarico al CTU per la valutazione dell’immobile;

- Stante l’insussistenza di un utilizzo esclusivo del bene per cui è causa da parte del convenuto **Controparte_1** si domanda l’integrale rigetto della domanda di parte attrice relativa alla detrazione dalla quota eventualmente divisa e quantificata dell’indennità di occupazione perché infondata in fatto e in diritto con la condanna dell’attrice ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c. per lite temeraria;

- in mero subordine e nella denegata ipotesi in cui sia accolta la domanda di indennizzo ex adverso formulata, si eccepisce in via riconvenzionale la sussistenza di un credito maturato dal convenuto nei confronti della Sig.ra **Pt_1** tanto per le migliorie apportate nel tempo al bene quanto per i costi sostenuti in sede di **proposizione della domanda di condono**. Per l’effetto si chiede in via residuale ed eventuale che sia dichiarata la compensazione tra il credito dell’attore, in misura minima pari ad € 4.512,70 (Euro quattromilacinquecentododici/70) ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di causa ed il suo debito ove effettivamente accertato.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.”

FATTO E DIRITTO

Il giudizio è stato introdotto nel novembre del 2022 da **Parte_1** al fine di ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione avente ad oggetto un immobile sito in Roma, Via Parolise n. 10, censito al N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 1183, part.la 73, sub 513.

Nella specie, l’attrice ha dedotto che le parti in causa sono comproprietarie dell’immobile *de quo*, nella misura del 50% ciascuno, pertanto ha chiesto, mediante vendita a terzi del bene indiviso, la ripartizione *pro-quota* della somma ricavata, previa decurtazione, in capo al



convenuto, delle indennità di occupazione dell'immobile comune a far data dal mese di ottobre 2018, oltre interessi dalla data della domanda.

Si è costituito in giudizio *Controparte_1*, il quale ha preliminarmente ribadito l'offerta già formulata, a titolo bonario, in sede stragiudiziale, della somma di € 25.000,00, in favore della Sig.ra *Parte_1* per l'acquisto della sua quota di proprietà dell'immobile in oggetto. Nel merito, ha concluso chiedendo di procedersi allo scioglimento della comunione *pro-indiviso*, previa nomina di un CTU per la valutazione dell'immobile, nonché il rigetto della domanda attorea di imputazione alla sua quota dell'indennità di occupazione, essendo infondata in fatto e in diritto; in estremo subordine, ha chiesto la compensazione dell'eventuale credito dell'attrice con le spese da lui sostenute per le migliorie apportate al bene e per la domanda di condono.

Nel corso dell'istruttoria è stata disposta apposita consulenza tecnica d'ufficio e, con ordinanza del 10 ottobre 2023, il Giudice ha affidato al nominato CTU i seguenti quesiti:

- 1) *descriva i beni immobili da dividere dandone rappresentazione grafica e fotografica;*
- 2) *predisponga un progetto di divisione con eventuali conguagli in denaro;*
- 3) *in caso in cui i beni non siano comodamente divisibili determini l'attuale valore di mercato degli immobili, indicando gli elementi di stima e di confronto utilizzati per la valutazione;*
- 4) *rilevi se gli immobili di causa presentino o meno i requisiti che ne garantiscano la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 47/85;*
- 5) *verifichi se sussistano difformità tra le risultanze delle planimetrie depositate in catasto e l'attuale stato degli immobili".*

Depositata la Relazione peritale e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa, sulle conclusioni innanzi riportate, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024 - previo rigetto della reiterata richiesta di parte attrice di integrazione CTU, ritenuta superflua - con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.

Così sinteticamente esposto l'oggetto di causa, preliminarmente il Tribunale rileva che la domanda di scioglimento della comunione è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

Al riguardo, giova anzitutto rammentare che, con due importanti arresti resi a Sezioni Unite (n. 8230 e n. 25021 del 2019), la Suprema Corte ha accolto la cd. "teoria formale" in materia di nullità previste dalla disciplina sull'attività edilizia.



In particolare, per ciò che qui rileva, è stato chiarito come la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 vada ricondotta nell'ambito del terzo comma dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve quindi qualificarsi come nullità "testuale". Con tale espressione deve intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile; titolo che, beninteso, deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell'immobile. Ne consegue che il negozio che menzioni gli estremi del titolo edilizio, reale e riferibile all'immobile, è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.

Occorre inoltre precisare che, con riferimento alle opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 (entrata in vigore della cd. "legge Ponte"), l'art. 40 della l. n. 47 del 1985 consente ai contraenti, in luogo dell'indicazione degli estremi della licenza edilizia, di limitarsi a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'opera risulta iniziata antecedentemente al 1° settembre 1967.

I principi testé esposti trovano peraltro applicazione non solo alle "divisioni volontarie", ossia a quelle contrattuali, ma anche alle "divisioni giudiziali", non essendovi ragioni per differenziare il regime della divisione a seconda delle modalità, contrattuale e giudiziale, con cui essa viene realizzata, e risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione delle norme imperative dianzi citate (v. Cass., 28.11.2001, n. 15133; Cass., 17.1.2003, n. 630).

Nella summenzionata pronuncia, le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che la regolarità edilizia dell'immobile da dividere costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. e che, nel caso in cui la divisione venga chiesta in via giudiziale, la predetta condizione può dirsi sussistente qualora le parti che propongono la domanda producano una dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia ovvero una dichiarazione attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 1° settembre 1967; ciò in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto (v. Cass., 29.4.2016, n. 8489; Cass., 22.1.2018, n. 1505).

Orbene, nel caso di specie, nessuna delle parti in causa ha prodotto i necessari titoli relativi alla regolarità urbanistico-edilizia del compendio immobiliare oggetto della domanda di divisione, né tantomeno emerge dagli atti prodotti alcuna dichiarazione sostitutiva di atto notorio proveniente



dalle parti ed attestante che l'immobile sia stato in effetti costruito in data antecedente al 1° settembre 1967.

Neppure volendo sopperirsi a tale mancata indicazione degli estremi della licenza edilizia o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio rifacendosi alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio - cosa quest'ultima, certamente irrituale - si potrebbe pervenire ad un diverso esito del presente giudizio.

Difatti, l'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha permesso di accertare che il compendio immobiliare, costituito - nel caso di cui trattasi - da un unico bene (appartamento con giardino di pertinenza sito in Roma, Via Parolise n. 10), presenta, nello stato di fatto in cui attualmente si trova, molteplici difformità rispetto alle risultanze del Catasto. In particolare, il CTU ha rilevato che detto bene presenta una diversa distribuzione degli spazi interni, ovvero – nello specifico – risulta esservi stata realizzata una stanza da letto, in difformità rispetto all'elaborato grafico catastale.

Vieppiù, il CTU ha accertato che l'immobile in oggetto risulta privo di acqua corrente, di collegamento alla pubblica fogna e di riscaldamenti e che, inoltre, presenta un dissesto statico cagionato dall'assenza di fondazione.

Ne discende, l'incommerciabilità e, di conseguenza, l'indivisibilità del cespite *de quo*, stante il chiaro disposto del comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52/1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122/2010) a norma del quale *“Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”*.

La disposizione menzionata, per quanto innanzi detto, è senza dubbio applicabile anche alle divisioni giudiziali dato che i provvedimenti giudiziali rientrano nel *genus* degli atti pubblici.



Invece, l'esclusione della scrittura privata autenticata dall'ambito applicativo della norma è agevolmente spiegabile: il legislatore ha voluto limitare la sanzione della nullità ai soli atti assoggettabili a pubblicità immobiliare, consapevole che la scrittura privata non autenticata, non costituendo titolo per la trascrizione, avrebbe una limitata utilità per chi decidesse di ricorrervi. La sentenza conclusiva del giudizio di divisione è invece trascrivibile sicché, laddove anch'essa fosse esclusa dallo spettro operativo della norma, le parti potrebbero ottenere tutte le utilità che il legislatore ha voluto impedire (ossia il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su unità immobiliari urbane non conformi alle risultanze catastali mediante un titolo trascrivibile), con evidente frustrazione della finalità fiscale che anima la normativa in commento, che è quella di contrastare, attraverso la sanzione della nullità di determinati atti dispositivi, fenomeni di evasione fiscale dovuti al mancato allineamento dei dati catastali con la situazione di fatto dell'unità immobiliare quale modificatasi per effetto di interventi edilizi abusivi.

Non potrebbe pervenirsi a diversa conclusione neanche aderendo a quell'indirizzo ermeneutico secondo cui non sarebbero tali da incidere sulla validità dell'atto di trasferimento o di scioglimento della comunione le difformità di lieve entità, intendendosi per tali le modifiche di carattere meramente formale o di limitato rilievo non influenti sulla corretta determinazione della rendita catastale (in tal senso cfr. Agenzia del Territorio, circ. 9.7.2010, n. 2, prot. n. 36607). Non vi è dubbio, infatti, che le problematiche e/o le difformità riscontrate dal CTU (diversa distribuzione degli spazi interni, ovvero realizzazione di una stanza da letto in difformità rispetto all'elaborato grafico catastale), comporterebbero modifiche di non poco rilievo, chiaramente idonee ad influire sulla rendita e che, dunque, non potrebbero certo considerarsi, ai fini che qui interessano, "di lieve entità".

Anche l'astratta sanabilità delle citate difformità (peraltro, esclusa dallo stesso CTU che – sede di relazione - ha rilevato motivi ostativi al rilascio della concessione in sanatoria, aderendo al preavviso di rigetto emesso dal Comune di Roma in relazione all'istanza di condono n. 508626, presentata in data 23.3.2004 dal convenuto) non sposterebbe i termini della questione, essendo evidente, da un lato, che la sanatoria (o l'eliminazione delle difformità) debba avvenire prima e non dopo che la divisione sia giudizialmente disposta, dall'altro, che non possa concepirsi – pena la violazione del principio di ragionevole durata del processo – una quiescenza del giudizio in attesa che le parti provvedano alla regolarizzazione della situazione di difformità.

Deve peraltro aggiungersi che – pur volendosi ritenere sanabili le irregolarità riscontrate dal CTU - alla regolarizzazione di tale situazione di difformità avrebbe potuto provvedere ciascuno



dei condividenti: ed invero, in caso di discordanza tra lo stato di fatto dell'immobile e la situazione catastale, al relativo allineamento, obbligatorio in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 336, legge n. 311 del 2004, deve procedersi tramite apposita dichiarazione da rendersi ai sensi dell'art. 3 del r.d.l. n. 652 del 1939: norma che, pur obbligando tutti gli eventuali comproprietari all'aggiornamento catastale, prevede che *“la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri”*.

Da ultimo, e ancora sotto il profilo processuale, deve rilevarsi, da un lato, che la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'immobile da dividere è rilevabile d'ufficio (v. la più volte citata Cass., sez. un., 7.10.2019, n. 25021), dall'altro, che, venendo qui in rilievo una condizione dell'azione, gli attori erano tenuti a fornire la documentazione *de qua*, e quindi a dimostrare la sussistenza della detta condizione, a prescindere da qualsiasi avvertimento o sollecitazione del giudicante (cfr., con riferimento a diversa fattispecie ma con enunciazione di un principio che può estendersi al caso in esame, Cass., 29.9.2015, n. 19372 nonché Cass., 4.3.2019, n. 6218).

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, pertanto, la domanda di scioglimento della comunione proposta dall'attrice, cui ha aderito il convenuto, va dichiarata inammissibile, dovendosi ritenere che la *“conformità urbanistica”* e la *“conformità catastale”* costituiscano condizioni dell'azione, per le superiori ragioni chiarite dalla Corte di Cassazione nella menzionata sentenza n. 25021 del 7.10.2019.

Da tale assunto discende chiaramente l'assorbimento di tutte le ulteriori istanze (di riconoscimento del diritto all'indennità di occupazione e delle spese di manutenzione e dell'istanza di condono), in quanto strumentali e connesse all'azione divisoria.

L'esito del giudizio e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Le spese della consulenza tecnica, già liquidate in corso di giudizio, possono porsi a carico delle parti in misura del 50%, proporzionalmente alle rispettive e incontroverse quote di partecipazione alla comunione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza od eccezione assorbita o disattesa, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile la domanda di divisione proposta da Parte_1
- 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;



3) pone definitivamente a carico di *Parte_1* e *Controparte_1* , in misura pari al 50% ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2025

Il Giudice

Dott. Fausto Basile